[별표 3]

음주운전 징계양정 기준(제4조 관련)

<table>
<tr><th colspan="2">음주운전 유형</th><th>처리기준</th><th>비고</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1. 최초 음주운전을 한 경우(자전거등 외 음주운전)</td><td>1) 혈중알코올농도가 0.08퍼센트 미만인 경우</td><td>강등~정직</td><td rowspan="11">1. "음주운전"이란 「도로교통법」 제44조제1항을 위반하여 음주운전을 한 것을 말한다.
2. "음주측정 불응"이란 「도로교통법」 제44조제2항을 위반하여 음주측정에 불응한 것을 말한다.
3. 술자리에 차량을 가지고 참석한 후 음주운전을 한 경우 한 단계 위의 징계로 가중하여 처분할 수 있다
4. “자전거등”이란 「도로교통법」 제2조제21호의2에 따른 자전거등을 말한다.
5. 자전거등 음주운전은 왼쪽 표 제3호(기존 음주운전 전력이 자전거등 음주운전인 경우에 한정한다), 제4호(도주 중 인적 피해 후 도주한 경우는 제외한다)의 유형에 해당하는 경우에는 표에 따른 처리기준보다 두 단계 낮은 징계로 의결할 수 있고, 왼쪽 표 제4호 중 인적 피해 후 도주한 경우, 제5호, 제6호의1), 제7호의 유형에 해당하는 경우에는 표에 따른 처리기준보다 한 단계 낮은 징계로 의결할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>2) 혈중알코올농도가 0.08퍼센트 이상인 경우</td><td>파면~강등</td></tr>
<tr><td colspan="2">2. 최초 음주운전을 한 경우(자전거등 음주운전)</td><td>감봉~견책</td></tr>
<tr><td colspan="2">3. 2회 음주운전 또는 무면허 상태에서 음주운전을 한 경우</td><td>파면~해임</td></tr>
<tr><td colspan="2">4. 음주측정 불응, 도주, 운전자 바꿔치기, 신분 은폐 등(시도 포함)</td><td>파면~해임</td></tr>
<tr><td colspan="2">5. 비운전자가 음주운전자 대신 허위진술·음주측정을 하여 타인의 음주운전 사실을 은닉한 경우</td><td>강등~감봉</td></tr>
<tr><td rowspan="2">6. 음주운전으로 인적 피해가 있는 교통사고를 일으킨 경우</td><td>1) 상해의 경우</td><td>해임~정직</td></tr>
<tr><td>2) 사망사고의 경우</td><td>파면~해임</td></tr>
<tr><td rowspan="2">7. 음주운전 동승 등 방조</td><td>1) 일반직원</td><td>정직~감봉</td></tr>
<tr><td>2) 부서장·감독자</td><td>강등~정직</td></tr>
</table>